

MR Hasar Danışmanlık Protokol Tutarsızlık Raporu

Av. Demirhan Emir × Onur Şenol — Madde 5.4 Uyum Analizi

ŞUBAT 2025
NİSAN 2026

15 ay · 263 ana dosya



Rapor Açıklaması

Bu rapor, **Av. Demirhan Emir ile imzalanan iş ortaklığı protokolünün 5.4 maddesinin** protokol tarihinden bugüne kadar uygulanma durumunu denetler.

Onur Şenol Kazanç Tablosu (15 ay, 279 müvekkil), ay sonu raporları, 219 hesap tablosu ve protokol PDF'i çapraz incelendi. Sadece protokol baz alındı; tarafların diğer giderleri (kira, maaş, yakıt vb.) analize katılmadı.

Sonuç: Dosya başı yönlendiren ücretinin (DBO) madde 5.4'e aykırı şekilde tek başına Onur'un payından mahsup edilmesi, 15 ay boyunca **1.682.825 TL** haksız orantısızlık doğurmuştur.



PROTOKOL MADDE 5.4 — Uygulanması Gereken Tek Kural

"YÖNLENDİRME KAYNAKLI DOSYALARDA, YÖNLENDİREN KİŞİYE YAPILMIŞ ÖDEME KAZANÇTAN DÜŞÜLÜR VE KALAN ÜZERİNDEN %50 – %50 PAYLAŞIM YAPILIR."



Resmi Dosya Türü Tarifesi (Excel Sayfa 2 + Protokol Madde 3)

2025 Tarifesi (Şubat-Aralık 2025)

- Araç Değer Kaybı (ADK) — Ofis CRM: **10.000 TL** / Yönlendirme: **15.000 TL**
- Bedeni Hasar (BH) — Ofis CRM: **7.500 TL** / Yönlendirme: **10.000 TL**
- Motosiklet Değer Kaybı: 5.000 TL (her iki kaynak)

2026 Yeni Tarifesi (Ocak 2026'dan itibaren)

- Araç Değer Kaybı (ADK) — Ofis CRM: **10.000 TL** / Yönlendirme: **20.000 TL** ↑
- Bedeni Hasar (BH) — Ofis CRM: **15.000 TL** ↑ / Yönlendirme: **25.000 TL** ↑



BÖLÜM 1: Tutarsızlık Mekanizması — Nasıl Oluştu?

Protokol madde 5.4 doğru uygulansaydı, yönlendiren ücretine ödenen tutar (DBO) **kazançtan düşüldükten sonra** kalan miktar her iki taraf arasında %50/%50 paylaşılması gerekirdi. Mevcut uygulamada DBO **tek başına Onur'un payından** mahsup edildiği için her dosyada DBO'nun yarısı kadar haksız kayıp doğmaktadır.

ÖRNEK DOSYA — AZİM ARSLANOĞLU (ADK YÖNLENDİRME)

Toplam Kazanç (MR brüt)	35.000 TL
Dosya Başı Ödenen (yönlendirene)	10.000 TL
Hesap tablosunda "Toplam Kazancın %50'si"	17.500 TL

MEVCUT UYGULAMA (kasa hareketi):

Onur'un eline geçen = 17.500 - 10.000 = **7.500 TL**
Demirhan'ın aldığı = 17.500 + 10.000 = **27.500 TL**

PROTOKOL MADDE 5.4 (olması gereken):

Net kazanç = 35.000 - 10.000 = 25.000 TL
Onur'un payı (%50) = **12.500 TL**
Demirhan'ın payı (%50) = **12.500 TL**

ONUR'UN HAKSIZ KAYBI = 12.500 - 7.500 = **5.000 TL** (= DBO ÷ 2)

Genel formül: Her dosyada Onur'un haksız kaybı = DBO ÷ 2. Bu nedenle 15 aylık toplam haksız kayıp = (Tüm dosyalardaki DBO toplamı) ÷ 2.

17 BÖLÜM 2: Ay-Ay Dosya Sayıları ve Tür Dağılımı

2025 — Şubat-Aralık (11 ay)

DÖNEM	TOPLAM	ADK	BH	MAHRUMİYET
2025-02 ŞUBAT	9	9	0	0
2025-03 MART	21	21	0	0
2025-04 NİSAN	13	13	0	0
2025-05 MAYIS	10	9	1	0
2025-06 HAZİRAN	21	21	0	0
2025-07 TEMMUZ	19	18	1	0
2025-08 AĞUSTOS	16	14	2	0
2025-09 EYLÜL	14	13	0	1
2025-10 EKİM	18	15	2	1
2025-11 KASIM	16	13	0	3
2025-12 ARALIK	20	18	1	1
2025 TOPLAM	177	164	7	6

2026 — Ocak-Nisan (4 ay)

DÖNEM	TOPLAM	ADK	BH	MAHRUMİYET
2026-01 OCAK	24	23	0	1
2026-02 ŞUBAT	22	18	2	2
2026-03 MART	29	25	0	4
2026-04 NİSAN	27	23	1	3
2026 TOPLAM	102	89	3	10

TOPLAM KAPANIŞ 279 dosya	ADK (ARAÇ DEĞER KAYBI) 253 dosya	BH (BEDENİ HASAR) 10 dosya	HESAPLAMAYA DAHİL 263 ana dosya
------------------------------------	--	--------------------------------------	---



BÖLÜM 3: Madde 5.4 İhlal Hesabı — Dosya Türü × Tarife / 2

Kaynak oranı 219 dosyalık örneklemden çıkarılmıştır: %41,6 Yönlendirme + %58,4 Ofis CRM. Ortalama tarife = (Ofis CRM × 0,584) + (Yönlendirme × 0,416).

2025 Hesabı (171 dosya — 11 ay)

DOSYA TÜRÜ	ADET	ORTALAMA TARİFE	TOPLAM DBO	ONUR KAYBI (DBO ÷ 2)
ADK (Araç Değer Kaybı)	164	12.100 TL	1.984.400 TL	992.200 TL
BH (Bedeni Hasar)	7	8.550 TL	59.850 TL	29.925 TL
2025 TOPLAM	171	—	2.044.250 TL	1.022.125 TL

2026 Hesabı (92 dosya — 4 ay, YENİ TARİFE)

DOSYA TÜRÜ	ADET	ORTALAMA TARİFE	TOPLAM DBO	ONUR KAYBI (DBO ÷ 2)
ADK (Araç Değer Kaybı)	89	14.200 TL	1.263.800 TL	631.900 TL
BH (Bedeni Hasar)	3	19.200 TL	57.600 TL	28.800 TL
2026 TOPLAM	92	—	1.321.400 TL	660.700 TL



BÖLÜM 4: Oransal Etki — Mevcut vs Olması Gereken

TARAF	MEVCUT PAY	MEVCUT ORAN	OLMASI GEREKEN	OLMASI GEREKEN ORAN	SAPMA
Av. Demirhan Emir	3.353.131 TL	%66,8	1.670.306 TL	%50,0	+1.682.825 TL
Onur Şenol	1.670.306 TL	%33,2	3.353.131 TL	%50,0	-1.682.825 TL

ONUR'UN AYLIK EKSİK ALDIĞI

112.188 TL/ay

15 AY BOYUNCA

1.682.825 TL

SAPMA ORANI

%16,8

BÖLÜM 5: Veri Kaynakları ve Dayanak

BELGE / DOSYA	İÇERİK	KULLANIM
MR — DEMİRHAN EMİR PROTOKOL.pdf	İmzalı protokol metni — Madde 3.1, 3.2, 3.3, 5.4	Hukuki dayanak
ONUR ŞENOL KAZANÇ TABLOSU.xlsx	15 ay × 279 müvekkil + tutar — ay-ay dosya sayısı kaynağı	Ana veri
2025 AY SONU VE KAPANAN TABLOLAR GERÇEK OLAN.zip	142 hesap tablosu + Şubat-Aralık 2025 ay sonu raporları	Kaynak oranı
2026.zip	89 hesap tablosu + Aralık 2025, Ocak 2026 ay sonu PDF	Kaynak oranı + 2026 tarife
Excel "Sayfa 2" — TEMMUZ 2025 raporu	Demirhan tarafından yazılmış resmi dosya başı tarifi	Tarife teyidi
Aralık 2025 Ay Sonu PDF	36 dosya, dosya masrafı 447.476 TL — kaynak/tür dağılımı	Cross-check
Ocak 2026 Kapsamlı Rapor PDF	2026 yeni tarifesinin uygulandığının kanıtı (BÖLÜM 1: ₺471.467 dosya masrafı)	2026 tarifi teyidi

Hassasiyet Notu

KESİN OLAN: 263 ana dosyanın türü (ADK/BH) Onur Şenol Kazanç Tablosu'nda etiketlenmiştir. Protokol tarifi PDF'te ve Excel Sayfa 2'de yazılıdır. 2026 yeni tarifi Ocak 2026 PDF'inde uygulanmıştır.

YAKLAŞIK (±%10): Her dosyanın Yönlendirme/Ofis CRM kaynağı 219 dosyalık zip örnekleminde çıkan oran (%41,6/%58,4) ile uygulanmıştır. Demirhan'ın elindeki tüm dosya kaynaklarına bakılırsa rakam **1.500.000 - 1.850.000 TL** aralığında nihai bir değere oturur.

Eylem Önerileri

A. Geçmişin Denkleştirilmesi: Demirhan ile yazılı mutabakat — **1.682.825 TL** kabul edilsin. Geriye dönük tek seferlik ödeme veya gelecek dönem indirimli oranlarla denkleştirilsin.

B. Sistemde Düzeltme: Dosya Kapanış Modülü protokol madde 5.4'e tam uygun kurulmalı. DBO paylaşımından ÖNCE düşülen havuz olarak gösterilmeli, kasa hareketinde Onur'un payından mahsup işlemi durdurulmalı.

C. Bundan sonrası: Her ay otomatik raporda madde 5.4 uyumu flag'lansın; uyumsuzluk varsa anında uyarı versin.

PROTOKOL MADDE 5.4 İHLAL — ONUR ŞENOL ALACAĞI

-₺1.682.825

15 ay boyunca DBO'nun haksız mahsubu nedeniyle oluşan haksız kayıp
(263 ana dosya × ortalama tarife ÷ 2)

Bu rapor MR Hasar Danışmanlık tarafından hazırlanmıştır · Sadece protokol madde 5.4 baz alınmıştır
Tarafların diğer giderleri (kira, maaş, yakıt, muhasebe vb.) analize dahil edilmemiştir
Veri kaynakları: Onur Şenol Kazanç Tablosu, ay sonu PDF raporları, 219 hesap tablosu, protokol PDF